

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1065/2532	นางมารี ธนาวุฒิ	โจทก์
	จำเลยร่วม	โจทก์
	บริษัทสินมั่นคงประกันภัย จำกัด	โจทก์
	นายเหนียว ชัยเดช กับพวก	จำเลย
	นายปรีชา มุสาลี จำเลยที่ 2	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับคดีไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 380)กรณีเป็นชั้นบังคับคดี

สืบเนื่องมาจากศาลฎีกาพิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 1และที่ 2 ร่วมกันรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์เป็นเงิน45,000 บาท และให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทก์ในอัตราวันละ 100 บาท นับแต่วันที่ 31 มกราคม 2522เป็นต้นไปจนกว่ารถยนต์ของโจทก์จะซ่อมเสร็จ ถ้ายังซ่อมไม่เสร็จก็ให้ชำระต่อไปอีก 30 วัน นับจากวันอ่านคำพิพากษาเป็นต้นไปโดยให้จำเลยร่วม ร่วมรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวเมื่อรวมค่าสินไหมทดแทนทั้งสิ้นแล้วภายในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อมาจำเลยที่ 2 ไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษา ศาลออกคำบังคับให้จำเลยที่ 2 ปฏิบัติภายใน 30 วัน ตามคำแถลงของโจทก์วันที่ 2 พฤษภาคม 2529 จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องขอให้ศาลเรียกตัวโจทก์และจำเลยร่วมมาพร้อมกัน อ้างเหตุว่าได้ซ่อมรถยนต์ของโจทก์เสร็จแล้วจึงต้องการตกลงเกี่ยวกับการชำระค่าสินไหมทดแทนแก่

โจทก์ให้ถูกต้อง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งนัดพร้อมวันที่ 4 มิถุนายน 2529 โจทก์ยื่น
คำแถลงพร้อมบันทึกท้ายคำแถลงว่า จำเลยทั้งสามไม่ช่อมรยนต์ให้ โจทก์จึงนำมา
ช่อมเองตามบันทึกท้ายคำแถลงศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า น่าเชื่อว่ารถโจทก์ยังช่อมไม่
เสร็จและโจทก์รับรถไปช่อมเอง เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2528 ให้ยกคำร้องของ
จำเลยที่ 2

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 369,374)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับหนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกามาให้
จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ใน
ระหว่างฎีกาคำสั่งมีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับหนี้ตามคำพิพากษาศาลฎีกามาให้
จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ใน
ระหว่างฎีกาคำสั่งมีฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(เสียง ตริวิมล-ปชา วรรณมพินิจ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ